

BEOS-1026/25

Warszawa, 15 lipca 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. *SP-11.020.139.10.2025*

Data wpływu *16.07.2025*

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 1387)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia projektu i dołączonych do niego deklarowanych skutków regulacji (DSR) można wskazać, że podstawowym problemem, który ma zostać rozwiązany dzięki projektowanej ustawie, jest brak mechanizmu rekompensat za szkody wyrządzane przez niektóre gatunki ptaków objętych ochroną gatunkową, pomimo ich rosnącego negatywnego wpływu na działalność rybacką i rolniczą (w szczególności w uprawach kukurydzy i zbóż).

Ponadto, nieuwzględnianie utraconych korzyści w przypadku odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione (żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry) stanowi – zdaniem Wnioskodawców – poważny problem ekonomiczny, szczególnie w małych i średnich gospodarstwach.

Wnioskodawcy twierdzą również, że wykluczenie wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda w pogłowiu zwierząt gospodarskich została wyrządzona nocą, gdy zwierzęta przebywały na pastwisku bez bezpośredniego nadzoru, skutkuje realnymi stratami, które ponoszą rolnicy.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W art. 1 projektu Wnioskodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody¹ (dalej: u.o.p.). Zgodnie ze zmienianym art. 126 ust. 1 u.o.p. Skarb Państwa ma odpowiadać za szkody wyrządzone przez wymienione w pkt 6-11 gatunki ptaków: kormorana, żurawia, gęsi (gęś gęgawę, gęś zbożową, gęś krótkodziobą, gęś białoczelną, gęś tundrową, gęś małą), łabędzie (łabędzia niemego, łabędzia czarnodziobego, łabędzia krzykliwego), kruka i czapłę siwą. W art. 126 u.o.p. ma zostać uchylony ust. 2, który stanowi, że odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści. Dodawany art. 126 ust. 3a u.o.p. określa, że oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez ptaki wymienione w ust. 1 pkt 6-11, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ponadto proponuje się uchylene art. 126 ust. 6 pkt 3 lit. d u.o.p., zgodnie z którym odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowie zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. Zmiana art. 126 ust. 11 u.o.p. dotyczy treści wytycznych do rozporządzenia wydawanego na podstawie tego przepisu.

W art. 2-4 projektu Wnioskodawcy proponują zmiany w art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych², art. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego³ oraz art. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa⁴. Zmiany te polegają na dodaniu do zadań izb rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zadania polegającego na udziale w dokonywaniu oględzin i potwierdzaniu wyrządzanych szkód, o których mowa w art. 126 ust. 1 pkt 6-11 u.o.p.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (art. 5 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy rozważali alternatywne rozwiązania w postaci: 1) pozostawienia stanu prawnego bez zmian; 2) wprowadzenia mechanizmu czasowego (pilotażowego) tylko dla wybranych województw; 3) zwiększenia możliwości odstrzału ptaków chronionych w ramach derogacji (indywidualnych zgód); 4) powierzenia szacowania i wypłat innemu organowi niż KOWR. Rozwiązania te oraz przyczyny wyboru opcji przedstawionej w projekcie zostały opisane przez Wnioskodawców w części I.2 DSR.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 183.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 76.

⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 294.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Na potrzeby opinii sporządzono porównanie systemów odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta w rolnictwie i hodowli w wybranych państwach Unii Europejskiej. Analiza opiera się na dostępnych źródłach i przepisach wybranych państw: Czech, Francji, Holandii i Słowacji. Wybór państw wynika z ich zróżnicowanego podejścia do problemu, a w przypadku Czech i Słowacji także z bliskości geograficznej względem Polski.

W Czechach zgodnie z ustawą o rekompensacie za szkody wyrządzone przez wybrane zwierzęta objęte szczególną ochroną⁵, odszkodowaniami objęte są szkody wyrządzone przez następujące gatunki: bobra europejskiego, wydrę rzeczną, łosia europejskiego, niedźwiedzia brunatnego, rysia, wilka i kormorana czarnego. Przedmiotem odszkodowania, zgodnie z § 4 ustawy, mogą być: życie lub zdrowie osób fizycznych, określone zwierzęta domowe⁶, psy wykorzystywane do pilnowania zwierząt, ryby⁷, ule i sprzęt pszczelarski, niezebrane plony polowe, użytki zielone, budynki zamknięte lub ruchomości znajdujące się w budynkach zamkniętych. W ustawie określono warunki, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było uzyskanie wypłaty odszkodowania. W szczególności wymagane jest, aby w chwili powstania szkody :

- zwierzęta udomowione znajdowały się w zamkniętym budynku lub na zewnątrz pod ogrodzeniem elektrycznym albo pod bezpośrednim nadzorem osoby fizycznej lub psa pasterskiego;
- drób wodny, króliki i zwierzęta futerkowe znajdowały się w zamkniętym obiekcie.

Odszkodowanie za „szkodę wyrządzoną rybom” może zostać przyznane wyłącznie w przypadku, gdy szkodę wyrządził kormoran wielki lub wydra rzeczna, jeżeli można udowodnić, że zwierzę to było obecne w czasie i miejscu powstania szkody oraz jeżeli miejsce to było ogrodzone i wyposażone w kraty przy wlocie i wylocie wody, uniemożliwiające wydrze przedostanie się do środka.

We Francji system odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta jest rozbudowany, a jego zasady różnią się w zależności od zwierzyny. Dla dużej zwierzyny łownej (np. dziki, jelenie) kodeks środowiska (artykuły L426-1 do L426-8)⁸ reguluje odszkodowania, za które odpowiadają departamentalne federacje myśliwych. Szczegółowe zasady dotyczące progów odszkodowań (np. co najmniej 3% lub wartość szkody przekraczająca 100 euro dla łąk uprawnych lub 230 euro dla

⁵ *Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy*, Zákon č. 115/2000 Sb. ze zm., tekst w j. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-115> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 14 VII 2025 r.].

⁶ Zgodnie z § 2 ustawy nr 115/2000 są to: bydło, świnię, owce, kozy, przeżuwacze, ptactwo wodne, konie, osły i ich krzyżówki, króliki i zwierzęta futerkowe.

⁷ Przez ryby rozumie się ryby utrzymywane w celach gospodarczych w stawach, gospodarstwach rybackich, wylęgarniach i szkółkach ryb, hodowlach klatkowych lub hodowlach pstrąga; a także ryby w łowiskach.

⁸ *Code de l'environnement, Livre IV, Titre II, Chapitre VI, Section 1 (Articles L426-1 do L426-6)*, wersja obowiązująca od 27 VI 2025 r., tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159260/#LEGISCTA000006159260.

pozostałych upraw) oraz procedur ich wypłaty i prewencji określa dekret nr 2013-1221 z 23 grudnia 2013 r.⁹. Rekompensaty są zależne od zgłoszenia szkody i przestrzegania procedur, a ich wysokość może być obniżona w przypadku przyczynienia się rolnika do szkody. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmują komisje departamentalne¹⁰. W przypadku szkód wyrządzonych przez chronione drapieżniki, takie jak wilki, niedźwiedzie czy rysie, dekret z 2019 r.¹¹ oraz zarządzenie z 2024 r.¹² określają system rekompensowania bezpośrednich i pośrednich kosztów ataków na stada i pasieki. Wypłata odszkodowania często zależy od wdrożenia przez hodowcę środków ochronnych. Francja wspiera te działania, uruchamiając coroczne programy finansowe (np. nabór wniosków na 2025 r. ogłoszony 27 grudnia 2024 r.), które podlegają uproszczeniom proceduralnym¹³. Dodatkowo, ustawa z 24 marca 2025 r. o kierunkach suwerenności żywnościowej i odnowie pokoleń w rolnictwie¹⁴ (art. 47) dopuszcza możliwość zezwoleń na odstrzał wilków w celu ochrony stad bydła, koni i osłów, pod pewnymi warunkami i po zastosowaniu prewencji. Odmienne traktuje się chronione gatunki ptaków: kodeks środowiska (artykuły L411-1 i L411-2) ustanawia ich ogólną ochronę. Co do zasady, nie ma tu systemu odszkodowań za szkody w uprawach spowodowane bezpośrednio przez ptaki. Jednak w przypadku kormoranów wielkich, których populacja niezmiernie wzrosła i odpowiada za znaczne straty w sektorze akwakultury, wprowadzono specjalne regulacje. Zarządzenie ramowe z 24 lutego 2025 r.¹⁵ ustala warunki i limity dla prefektów, by mogli stosować odstępstwa dotyczące regulacji populacji kormoranów, w tym poprzez rozszerzenie okresów odstrzału i zwiększenie dopuszczalnych limitów. Brak jest natomiast dedykowanych systemów odszkodowań za szkody wyrządzone przez inne gatunki ptaków, takie jak dzikie gęsi, żurawie, łabędzie czy kruki, choć niektóre z nich mogą być lokalnie uznawane za „gatunki mogące powodować szkody” (*espèces susceptibles d'occasionner des dégâts* – ESOD), co pozwala na pewne działania regulacyjne. Wsparcie finansowe dla instalacji ochronnych, takich jak „klatki-schrony” dla ryb, jest

⁹ *Décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles*, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/DEVL1231897D/fo/texte>.

¹⁰ Informacje ze strony Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire (FDC 71) w sekcji *Dégâts de grand gibier aux cultures agricoles*, <https://www.chasse-nature-71.fr/reglementation-documents-utiles-1/degats-de-grand-gibier-aux-cultures-agricoles>.

¹¹ *Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx*, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/TREL1908563D/fo/texte>.

¹² *Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx*, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049184832>.

¹³ *Lancement de l'appel à projets 2025 du dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation et simplification du dispositif*, Communiqué de presse, Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, <https://agriculture.gouv.fr/appel-projets-2025-du-dispositif-daide-la-protection-des-troupeaux-contre-la-predation-et>, 27 XII 2024 r..

¹⁴ *Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et la régénération des générations en agriculture*, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051368091>.

¹⁵ *Arrêté du 24 février 2025 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*)*, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051249781>.

dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (FEAMPA) ¹⁶. Możliwe jest także uzyskanie derogacji od zakazów działań szkodliwych wobec chronionych gatunków ptaków i ich siedlisk (np. niszczenia gniazd, płoszenia), jeśli jest to motywowane zapobieganiem poważnym szkodom w rolnictwie, przy braku alternatywnych rozwiązań i bez naruszania stanu ochrony gatunku. Proces ten jest rygorystyczny i wymaga zgody właściwych organów¹⁷.

W Holandii system odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt (w tym ptaki i ssaki) jest zdecentralizowany i zarządzany przez prowincje. Podstawą prawną jest obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. ustawa o środowisku ¹⁸. Kluczową rolę odgrywa tu organizacja BIJ12 ¹⁹, zarządzająca funduszem odszkodowawczym. Rekompensaty za szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich są wypłacane pod warunkiem podjęcia przez rolnika uzasadnionych środków zapobiegawczych (w 2023 r. wypłaconych zostało ponad 55 mln euro). Wszystkie szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta można zgłaszać bezpłatnie do Krajowego Punktu Zgłaszania Szkód Fauny (*Landelijk Meldpunt Faunaschade* ²⁰) w celach monitoringu i polityki zapobiegawczej. Złożenie formalnego wniosku o odszkodowanie do BIJ12 wiąże się z opłatą 300 euro.

W Słowacji, zgodnie z częścią ósmą ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu, wypłaca się odszkodowania za straty spowodowane przez gatunki chronione takie jak: łosie, czaple białe, czaple siwe, żubry, wilki, bobry, kruki czarne, wydry rzeczne, rysie i kormorany czarne²¹. Aby otrzymać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, należy spełnić określone wymagania, w tym podejmować próby ograniczenia ryzyka szkody. Na przykład aby uzyskać rekompensatę za szkodę na wybranych zwierzętach, rybach, obiektach pasiecznych lub drzewach, wymagane jest, aby szkoda wystąpiła pomimo podjęcia przez właściciela odpowiednich środków zapobiegawczych. Owce, kozy lub bydło powinny znajdować się pod nadzorem pasterza z psem stróżującym lub zostać umieszczone w zamkniętym obiekcie (zagrodzie lub pastwisku z pastuchem elektrycznym). W przypadku szkody majątkowej odszkodowanie wypłacane jest do wysokości wartości rzeczywistej. Jeśli szkoda dotyczy zwierząt gospodarskich, psów pasterskich lub ryb, odszkodowanie obejmuje jedynie szkody spowodowane ich śmiercią lub obrażeniami.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań

¹⁶ Question écrite n° 3212: *Dégâts des cormorans sur la pisciculture et les milieux marins*, 17e Législature, Publication de la question au Journal Officiel du 21 I 2025, page 163, Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 IV 2025, page 2788, <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE3212>.

¹⁷ Dérogation « espèces protégées », <https://www.nord.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Nature-et-biodiversite/Derogation-especes-protgees>.

¹⁸ *Omgevingswet*, wersja obowiązująca od 1 VII 2025 r., tekst w j. niderlandzkim: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0037885/2025-07-01>; ogólne informacje o ustawie: <https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/inhoud/>.

¹⁹ Informacje o organizacji BIJ12 (organ zarządzający systemem odszkodowań w Holandii), *Schadecijfers - BIJ12*: <https://www.bij12.nl/onderwerp/faunaschade/schadecijfers/>.

²⁰ *Landelijk Meldpunt Faunaschade*, <https://www.faunabeheereenheid.nl/FAUNASCHADE>.

²¹ *Zákon o ochrane prírody a krajiny*, zákon č. 543/2002 Z. z. ze zm., tekst w j. słowackim: <https://www.zakony.sk/z/2002-543>.

przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

A) W uzasadnieniu projektu stwierdza się, że proponowana regulacja (dodawane pkt 6-11 w art. 126 ust. 1 u.o.p.) ma wprowadzić odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działalnością niektórych gatunków ptaków będących pod ochroną, przy czym zaznacza się, że ma to być odpowiedzialność za szkody „w uprawach na gruntach ornych i na gruntach pod stawami hodowlanymi”²². Należy jednak podkreślić, iż w projektowanych pkt 6-11 w art. 126 ust. 1 u.o.p. nie zawarto zastrzeżenia, że odszkodowania będą mogły dotyczyć jedynie szkód w uprawach na gruntach rolnych i w stawach rybnych, a zatem skutkiem wprowadzenia w życie projektowanych regulacji będzie umożliwienie dochodzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa, w trybie określonym w przepisach art. 126 i następnych u.o.p., za szkody wyrządzone działalnością wskazanych gatunków ptaków w każdym przypadku wystąpienia szkody, a nie tylko gdyby wystąpiła ona na gruntach rolnych lub w stawach rybnych.

Wprowadzenie w życie projektowanej regulacji będzie skutkowało odejściem od dotychczasowej reguły, że odpowiedzialność Skarbu Państwa odnosi się do szkód wyrządzonych tylko przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. W projekcie przewiduje się odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone także przez niektóre łowne gatunki gęsi, ponieważ – jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu – „w praktyce trudno jest rozróżnić, który konkretnie gatunek gęsi wyrządził szkodę”²³.

W aktualnym stanie prawnym nieobjęcie zakresem art. 126 ust. 1 u.o.p. niektórych gatunków zwierząt chronionych nie przesądza o braku możliwości dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta znajdujące się pod ochroną gatunkową, a niewyszczególnione w treści art. 126 ust. 1 u.o.p. Zgodnie z poglądami wyrażonymi zarówno w doktrynie²⁴, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych²⁵, aktualna pozostaje bowiem teza postawiona przez Sąd Najwyższy²⁶, zgodnie z którą brak w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.²⁷ (która poprzedzała obecnie obowiązującą ustawę o ochronie przyrody, a kwestię odpowiedzialności Skarbu Państwa regulowała w zbliżony sposób) przepisu dotyczącego odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową nie wyłącza odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny²⁸. Wprowadzenie

²² Zob. s. 1 uzasadnienia projektu.

²³ Ibidem.

²⁴ K. Gruszecki, komentarz do art. 126 [w:] *Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz*, SIP LEX 2024.

²⁵ Zob. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 maja 2014 r., sygn. akt III Ca 1721/13 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie z 24 stycznia 2017 r., sygn. akt I Ca 389/16.

²⁶ Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 2000 r., sygn. akt I CKN 1212/99.

²⁷ Dz. U. 2001 Nr 99, poz. 1079, ze zm., uchylona z dniem 1 maja 2004 r. na mocy art. 161 u.o.p.

²⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.

proponowanych przepisów umożliwi natomiast obywatelom zastosowanie korzystniejszego i sprawniejszego trybu dochodzenia roszczeń przewidzianego w u.o.p., w którym sądy powszechne angażowane są dopiero w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 126 ust. 2 u.o.p., odpowiedzialność Skarbu Państwa, o której mowa w ust. 1 tego artykułu, nie obejmuje utraconych korzyści. W projekcie przewidziano uchylenie tego przepisu, a zatem możliwe będzie dochodzenie również utraconych korzyści – i to nie tylko w przypadku szkód wyrządzonych działalnością niektórych gatunków ptaków wskazanych w projekcie, ale także w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta należące do gatunków wymienionych w pkt 1-5, obecnie wyszczególnionych w art. 126 ust. 1 u.o.p.

W Sejmie IX kadencji został złożony projekt zawierający regulację bardzo zbliżoną pod względem głównego założenia do zawartej w aktualnie analizowanym projekcie²⁹. W sprawozdaniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tym projekcie wniesiono o jego odrzucenie³⁰.

Aktualnie oceniany projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³¹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³².

B. Artykuł 1 Protokołu dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) poddaje pod ochronę prawa majątkowe (mienie). Przedłożony projekt rozszerza zakres dotychczasowych uprawnień obywateli. Z tego względu nie ma podstaw do kwestionowania jego zgodności z EKPC.

Należy dodać, że konsekwencją przyjęcia projektowanych rozwiązań byłoby poddanie nowo ukształtowanych (rozszerzonych) praw majątkowych pod ochronę EKPC. Oznacza to, że cofnięcie lub ograniczenie przyznanych praw wymagałoby odpowiednio precyzyjnej podstawy prawnej, a regulacja wprowadzająca zmiany na niekorzyść obywatela powinna spełniać kryterium proporcjonalności (w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Jednocześnie należy jednak pamiętać o szerokiej swobodzie regulacyjnej pozostawionej – przez orzecznictwo Trybunału – władzom krajowym przy ustanawianiu ograniczeń praw majątkowych.

²⁹ Zob. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który wpłynął do Sejmu 26 lutego 2020 r. i znajdował się w wykazie wniesionych projektów ustaw pod sygn. EW-020-420/21, a następnie nadano mu numer druku sejmowego 2177. Projekt ten był przedmiotem oceny Biura Analiz Sejmowych (obecnie: BEOS) – zob. K. Niewęglowski, *Ocena skutków prawnych regulacji zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody*, opinia BAS z 17 III 2021 r., BAS-WAP-449/21.

³⁰ Sprawozdanie zawarto w druku sejmowym nr 3472 (Sejm IX kadencji).

³¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Zbigniew Ziejewski)*, opinia BEOS z 16 VI 2025 r., BEOS-WPEiM-1010/25.

³² *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Zbigniew Ziejewski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 16 VI 2025 r., BEOS-WPEiM-1011/25.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt będzie oddziaływał na następujące podmioty:

1. podmioty prowadzące gospodarstwa rolne – 1,3 mln³³;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i 16 oddziałów terenowych KOWR (OT KOWR) w każdym województwie³⁴;
3. izby rolnicze – 16³⁵.

Chronione gatunki ptaków wymienione w projekcie, choć z różną intensywnością, występują na terenie całej Polski³⁶, a jednocześnie migrują na znacznych dystansach. Ze względu na brak danych, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie zakresu oddziaływania ustawy.

Projekt nie zakłada ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej ze względu np. na rodzaj prowadzonej działalności, co w połączeniu z projektowaną zmianą art. 126 ust. 11 u.o.p. może doprowadzić do znacznego, niekontrolowanego rozszerzenia się odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na w praktyce niemożliwy do określenia katalog podmiotów.

W 2020 r. w Polsce było ok. 1,3 mln gospodarstw rolnych, zarówno rodzinnych, prowadzonych przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne (przy czym od lat liczba gospodarstw rolnych spada, rośnie za to przeciętna powierzchnia areалу, którym dysponują). Wnioskodawcy zwracają uwagę na to, że szczególnie narażone na szkody spowodowane przez chronione gatunki ptaków (zwłaszcza kormorany) są podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą ryb. Projekt oddziaływać będzie także na gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła (ze względu na skreślenie wyłączenia wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowie zwierząt gospodarskich pozostawionych bez bezpośredniej opieki w okresie od zachodu do wschodu słońca). W związku z tym w uzasadnieniu projektu wskazano, że „(...) łącznie projekt ustawy może bezpośrednio dotyczyć około 60 tys. gospodarstw rolnych i rybackich rocznie, przy założeniu uwzględnienia skali szkód oraz zasięgu występowania wskazanych gatunków ptaków w okresie wegetacyjnym”³⁷.

Należy zwrócić uwagę na to, że projekt nie zawiera ograniczenia rodzaju szkód ani ograniczenia podmiotowego, zatem przedstawione wyżej szacunki

³³ *Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021*, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023 r., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-domowych-rolnikow-na-podstawie-polaczonych-danych-z-psr-2020-i-nsp-2021.7.1.html>, s. 29.

³⁴ Oddziały terenowe ulokowane są w miastach wojewódzkich i realizują zadania dot. obszaru danego województwa.

³⁵ W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich izb rolniczych, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). Terenem działania izby jest obszar województwa.

³⁶ L. Kuczyński, P. Chylarecki, *Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy*, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2012, <https://otop.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-pospolitych-ptakow-legowych.pdf>.

³⁷ *Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw*, druk nr 1387, s. 17, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/37B5D09CF48C8450C1258CB3002708FE/%24File/1387.pdf>.

Wnioskodawców mogą być zaniżone, bowiem w przypadku wejścia w życie ustawy każdy podmiot, który poniósł szkodę i utracił korzyści ze względu na aktywność chronionych gatunków ptaków, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie ze Skarbu Państwa.

Chronione gatunki ptaków objęte projektem, choć występują znacznie częściej na obszarze północnej Polski, są obecne na całym terytorium państwa. Zatem za potencjalnych beneficjentów tych regulacji można uznać wszystkie podmioty prowadzące gospodarstwa rolne. Jednocześnie trzeba liczyć się z tym, że o odszkodowania będą się ubiegać także inne (niż prowadzące działalność rolną) podmioty.

Projekt przewiduje, że wypłacaniem odszkodowań za szkody wyrządzone przez wskazane chronione gatunki ptaków zajmować się będą Dyrektorzy OT KOWR. Projekt nie przewiduje udziału Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) ani Dyrektora Parku Narodowego, nawet w przypadku powstania szkody na terenie Parku Narodowego.

Zgodnie z projektem, do zadań 16 wojewódzkich izb rolniczych dojdzie udział w dokonywaniu oględzin i potwierdzaniu wyrządzanych szkód, ale jedynie „w przypadku, gdy [szkody] wystąpiły w uprawach na gruntach rolnych lub na gruntach pod stawami rybnymi”. Projekt przewiduje udział izb rolniczych wyłącznie w oględzinach i potwierdzaniu szkód wyrządzonych przez chronione gatunki ptaków, nie przewiduje natomiast udziału w działaniach związanych ze szkodami wyrządzonymi przez chronione gatunki ssaków wymienione w art. 126 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody³⁸.

B) Wpływ na społeczeństwo

Artykuł 126 u.o.p. łączy w sobie zagadnienia ochrony gatunkowej przy jednoczesnym, znacznie szerszym, rozumieniu przyrody jako dobra narodowego, co tworzy podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Takie uregulowanie jest odbiciem podejść filozoficznych stanowiących podstawy nowoczesnego prawa ochrony przyrody w Polsce³⁹. Koszty ochrony kilku gatunków zwierząt rozłożone są równomiernie na całe społeczeństwo, które także jako całość jest beneficjentem konserwowania natury.

Opiniowany projekt zakłada znaczne rozszerzenie tego mechanizmu, dodając kilka gatunków ptaków do obecnej listy w art. 126. Projekt podejmuje zagadnienie wskazywane jako istotny problem od lat (w szczególności w kontekście szkód wyrządzanych przez kormorany)⁴⁰.

Co istotne, spośród obecnie wymienionych w ustawie zwierząt (żubr, niedźwiedź, ryś, wilk i bóbr), jedynie bobry są zwierzętami powszechnie

³⁸ Dz. U. z 2024 r., poz. 1478.

³⁹ Kluczowymi tekstami stanowiącymi podwaliny nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce były rozprawy Jana Gwalberta Pawlikowskiego, w szczególności *Kultura a natura*, Lwów 1913, <https://pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=10682>.

⁴⁰ Zagadnienie to jest dostrzegane w branżowej prasie co najmniej od kilkunastu lat, przykładowo: *Kormorany zagrożeniem dla gospodarstw i przyrody*, <http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-hodowle/kormorany-zagrozeniem-dla-gospodarstw-i-przyrody.33072.html>, *Kormorany do odstrzału. Ptaki wyrządzają zbyt dużo szkód*, <https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/kormorany-do-odstrzalu-ptaki-wyrzadzaja-zbyt-duzo-szkod.1103.html>.

występującymi na terenie naszego kraju⁴¹. Występowanie niedźwiedzi było co do zasady ograniczone do niezurbanizowanych terenów południowych Karpat, z wyłącznie incydentalną obecnością na terenach zamieszkałych przez ludzi. Łączna liczba osobników występujących w Polsce nie przekraczała 400 sztuk⁴². Także zasięg występowania oraz liczebność pozostałych spośród gatunków ssaków objętych art. 126 u.o.p. są bardzo ograniczone. Pomimo wzrostowego trendu populacje tych zwierząt wynoszą około 2500 żubrów, 550 rysiów, 4000 wilków. Wartości te wyraźnie kontrastują z liczebnością bobrów, których jest w Polsce ponad 150 000⁴³.

W obecnym kształcie ustawa reguluje kwestie odszkodowań za szkody wyrządzone przez cztery gatunki zwierząt o bardzo ograniczonym występowaniu, ważnych dla regionalnych i lokalnych ekosystemów, oraz znaczną liczbę bobrów – zwierząt niezwykle istotnych z uwagi na ich wpływ na wszystkie ekosystemy⁴⁴.

Rozszerzenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na kilka dodatkowych gatunków ptaków i objęcie tą odpowiedzialnością utraconych korzyści jest zmianą o trudnym do oszacowania oddziaływaniu. Chronione gatunki ptaków występują na obszarze całego kraju oraz migrują, a co istotne – nie ma prostych sposobów kontroli takich populacji (z uwagi na znaczącą ilość osobników oraz ich przemieszczanie się w powietrzu). Nie ma zatem możliwości kanalizowania ich migracji czy ograniczania występowania w miejscach zasiedlonych i zagospodarowanych przez ludzi (możliwość taka istnieje w przypadku ssaków, zwłaszcza tych gatunków, których liczebność jest niewielka). Jednocześnie w populacjach ptaków mamy do czynienia z rosnącą liczbą osobników, a „za najbardziej prawdopodobne przyczyny wzrostu populacji uważa się zwiększanie dostępności pokarmu wywołane eutrofizacją wód i rybacką działalnością człowieka. Również wprowadzenie prawnej ochrony kormoranów i zaniechanie stosowania pestycydów w rolnictwie mogło mieć pozytywny wpływ na wzrostowy trend”⁴⁵. Problem szkód wyrządzanych przez te gatunki będzie więc potencjalnie narastał.

Brak ograniczenia podmiotowego i przedmiotowego odpowiedzialności odszkodowawczej sprawi, że każdy rodzaj działalności człowieka będący pod wpływem oddziaływania ze strony chronionych gatunków ptaków będzie potencjalnie przedmiotem roszczenia odszkodowawczego. W szczególności w połączeniu z rozszerzeniem odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na utracone korzyści może spowodować radykalne zwiększenie się liczby roszczeń odszkodowawczych.

⁴¹ A. Czech, *Bóbr. Budowniczy i inżynier*, Kraków 2010, s. 17.

⁴² Niektóre szacunki podają nawet liczbę poniżej 100 osobników, por. <https://carpathianbear.pl/niedzwiedzie-brunatne/niedzwiedzie-w-polsce/>.

⁴³ *Ochrona środowiska 2023*, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5484/1/24/1/ochrona_srodowiska_2023_korekta_guqik.pdf.

⁴⁴ Jest to istotne zwłaszcza wobec wieloletnich już problemów z suszą – zob. <https://www.gov.pl/web/wody-polskie/jaki-skutek-ma-zwiekszalaca-sie-populacja-bobrow>.

⁴⁵ Inspekcja Ochrony Środowiska, *Trendy liczebności ptaków w Polsce*, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2018, s. 135, https://otop.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Trendy_liczebnosci_ptakow_w_Polsce_2018.pdf.

Nie można wykluczyć, że Skarb Państwa będzie mierzył się z roszczeniami ze strony podmiotów nieprowadzących działalności rolniczej, np. ze strony podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze turystyki, które będą podnosić utracone korzyści ze względu np. na spadek atrakcyjności turystycznej terenu wywołany występowaniem określonych gatunków zwierząt⁴⁶. Oszacowanie skali takich roszczeń będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Obecnie szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez pięć chronionych gatunków ssaków jest w kompetencjach RDOŚ, z ewentualnym udziałem dyrektora właściwego miejscowo parku narodowego (jeżeli szkoda miała miejsce na terenie parku narodowego). Wnioskodawcy zaproponowali, by w przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki właściwą instytucją były oddziały terenowe KOWR. Doprowadziłoby to do utworzenia dwóch ścieżek uzyskiwania odszkodowania na tej samej podstawie prawnej, zależnych od podstawy faktycznej, a dokładniej rodzaju zwierzęcia, które wyrządziło szkodę. Dodatkowa niespójność polega na tym, że jedynie w przypadku odszkodowań za szkody wyrządzone przez określone w ustawie gatunki ssaków na terenie parku narodowego przewidziano udział dyrektora właściwego miejscowo parku narodowego. Jednocześnie udział izb rolniczych przewidziano w (ograniczonych przedmiotowo) sprawach szkód wyrządzonych przez ptaki.

Skutkiem regulacji będzie stworzenie dwóch, zależnych od rodzaju zwierząt, odmiennych ścieżek uzyskiwania odszkodowania, w tym jednej z dodatkowym „terytorialnym” wyjątkiem oraz przedmiotowego wyjątku angażującego izby rolnicze. Z perspektywy czytelności prawa i jego komunikowania nie jest to rozwiązanie sprzyjające temu, by obywatele mogli łatwiej rozumieć obowiązujące przepisy.

Szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań będzie wymagało wytworzenia zasobów w dedykowanych do tych zadań instytucjach i ponoszenia nakładów związanych m.in. z realizacją oględzin, ponad istniejące już praktyki wypłacania odszkodowań sprawą tą nie powinny zajmować się Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Dodatkowo przeprowadzanie oględzin w sposób tradycyjny, bez wykorzystania narzędzi do pracy zdalnej sprawi, że spowodują one znaczne zaangażowanie zasobów instytucji przeprowadzających takie działania.

Skutkiem przyjęcia rozwiązań opierających się na rozszerzeniu istniejącego systemu odszkodowań o większą liczbę gatunków zwierząt (oraz utrzymania zakazów działań, które mogłyby ograniczać populację takich zwierząt) może być ich wzrost, powodujący narastanie problemu społecznego, jakim jest kolizja aktywności gospodarczej człowieka na terenach występowania chronionych gatunków zwierząt.

C) Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych wzięły udział 33 osoby, spośród których 15 zdecydowało się na zamieszczenie komentarzy dotyczących całości projektu.

⁴⁶ Np. w rejonach Beskidów, gdzie okresowo zwiększa się występowanie chronionych drapieżników niebezpiecznych dla człowieka (wilki, niedźwiedzie), czy też w tych częściach północnej Polski, gdzie intensywnie żerują kormorany (okresowo degradując lokalne środowisko i obniżając jego atrakcyjność turystyczną).

Uczestnicy konsultacji reprezentowali wyłącznie siebie, większość z nich uznała regulację za potrzebną i zgadzała się z przyjętymi rozwiązaniami⁴⁷.

Komentujący zwracali uwagę m.in. na niedostatecznie szeroki zakres projektu ustawy: „Ustawa chroniąca polską przyrodę nie powinna wzbudzać większych kontrowersji. Jedyną krytyką, jaką można tu sformułować, to niewystarczająco szeroki zakres ochrony – można by objąć protekcją więcej gatunków⁴⁸”. Inni komentujący wskazywali na szczegółowe kwestie wymagające dopracowania: „Projekt ma potencjał, by złagodzić konflikty między ochroną przyrody a użytkowaniem gruntów rolnych, ale obecny kształt wymaga dopracowania. Szczególnie istotne jest uzupełnienie go o precyzyjne mechanizmy szacowania szkód, ocenę skutków finansowych oraz zgodność z prawem UE. Brakuje także narzędzi nadzoru nad wpływem regulacji na populacje ptaków. Wprowadzenie tych elementów umożliwiłoby wyważenie interesu rolników i konieczności ochrony gatunków objętych dotąd pełną ochroną, czyniąc projekt narzędziem rzeczywistego kompromisu, a nie źródłem kolejnych kontrowersji”⁴⁹.

W ramach opiniowania Krajowa Rada Izb Rolnych (KRIR) wyraziła swoje stanowisko, skupiające się na sposobie wypłacania odszkodowań. W stanowisku KRIR zaproponowała, by wypłatami odszkodowań zajmował się nie KOWR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, „ze względu na jej struktury powiatowe, zasoby kadrowe i system informatyczny umożliwiający weryfikację zgłoszeń oraz przyspieszenie wypłat”⁵⁰.

Należy zaznaczyć, że przy tak niewielkiej liczbie komentarzy i braku (poza opisanym powyżej) głosów ze strony podmiotów takich jak organizacje społeczne (zarówno zrzeszające rolników jak i zajmujące się kwestią ochrony przyrody i środowiska naturalnego), trudno w tych konsultacjach upatrywać reprezentatywnego głosu społeczeństwa.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Wejście w życie projektowanej regulacji będzie miało znaczące skutki gospodarcze, przede wszystkim ze względu na skalę szkód powodowanych w rolnictwie i gospodarce rybnej przez niektóre gatunki ptaków objętych ochroną w Polsce. Nowe przepisy umożliwią m.in. wypłatę z budżetu państwa rekompensat za szkody wyrządzone przez ptaki gatunków wymienionych w art. 1 projektu. Szkody powodowane żerowaniem ptaków corocznie przynoszą producentom rolnym oraz działającym w sektorze produkcji rybnej straty gospodarcze związane z:

⁴⁷ Wyniki konsultacji społecznych – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, [https://orka.sejm.gov.pl/Konsultacje10.nsf/nazwa/RPW-18522-2025_wyniki/\\$file/RPW-18522-2025_wyniki.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Konsultacje10.nsf/nazwa/RPW-18522-2025_wyniki/$file/RPW-18522-2025_wyniki.pdf).

⁴⁸ ID ankiety: 39600.

⁴⁹ ID ankiety: 34968.

⁵⁰ *Opinia Krajowej Rady Izb Rolnych do druku* 1387, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/AED95D56F37892F9C1258CBB00269DEC/%24File/1387-001.pdf>.

- wyjadaniem i okaleczaniem ryb występujących w akwenach naturalnych oraz w akwakulturze powodowane przez kormorany i czaple, których dzienne zapotrzebowanie na pokarm wynosi ok. 0,5 kg na sztukę,
- niszczeniem upraw – głównie rzepaku, zbóż ozimych i kukurydzy – przez gęsi, żurawie, łabędzie i kruki.

Stąd zawarte w projekcie przepisy wprowadzają możliwość wypłaty odszkodowań za powyższe straty, dzięki czemu znacząco zwiększy się rentowność prowadzonej działalności rolniczej. Wymiar oczekiwanych przez producentów korzyści związanych z uzyskaniem dodatkowych przychodów z tytułu odszkodowań za straty jest trudny do oszacowania z uwagi na brak kompletnych danych o dotychczas wyrządzanych szkodach oraz na charakter tych zdarzeń określanych mianem zdarzeń incydentalnych i niemożliwych do zaplanowania.

Wnioskodawcy nie zaproponowali dokładnego sposobu ustalania wysokości rekompensat i nie przytoczyli danych liczbowych wskazujących na wyliczone wielkości szkód powodowanych przez poszczególne gatunki ptaków przywołane w uzasadnieniu do projektu. Wnioskodawcy szacują wysokość rekompensat wypłacanych rocznie na ok. 59-72 mln zł, z tego 12-18 mln zł z przeznaczeniem dla podmiotów rybackich. Ze względu na brak zintegrowanego systemu ewidencjonowania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta chronione w całym kraju i nieewidencjonowania strat, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz brak ogólnodostępnej bazy danych dotyczącej takich szkód, szacunek jest nieprecyzyjny, a wymiar szkód wskazany przez Wnioskodawców wydaje się niedoszacowany. Należy wskazać, że same realne straty ekonomiczne w ichtiofaunie powodowane tylko przez kormorana czarnego są oceniane na nawet od ok. 80 do 200 mln zł rocznie⁵¹. Ponadto, poza stratami powodowanymi przez populacje ptaków gniazdujących w Polsce, w różnych latach może być różna skala szkód powodowanych przez gatunki migrujące i odpoczywające podczas wędrówek sezonowych przebiegających przez teren naszego kraju⁵². Stosunkowo nowym zjawiskiem jest również zmiana zachowań ptaków, w tym np. kormoranów i żurawi⁵³,

⁵¹ Roczne straty powodowane w Polsce przez kormorany to 80 do 200 mln zł, Gospodarka Morska, [https://www.gospodarkamorska.pl/roczne-straty-powodowane-w-polsce-przez-kormorany-to-80-do-200-mln-zl-](https://www.gospodarkamorska.pl/roczne-straty-powodowane-w-polsce-przez-kormorany-to-80-do-200-mln-zl-85678#:~:text=Roczne%20straty%20powodowane%20w%20Polsce%20przez%20kormorany,80%20do%20200%20mln%20z%C5%82%20%2D%20GospodarkaMorska.pl)

85678#:~:text=Roczne%20straty%20powodowane%20w%20Polsce%20przez%20kormorany,80%20do%20200%20mln%20z%C5%82%20%2D%20GospodarkaMorska.pl.

⁵² Populacja kormorana w Polsce w 2010 r. szacowana była na 27 000 par lęgowych gniazdujących w 60 koloniach, populacja zimująca na 15-75 tys., zależnie od zimy, a migrująca na 100-300 tys. (źródło: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP BirdLife Polska); <https://otop.org.pl/onas/oficjalne-stanowisko-otop/kormorany/>); w 2024 r. na terenie kraju gniazdowało łącznie 28 885 par kormorana w 78 koloniach (źródło: Monitoring Ptaków Polski (MPP), Państwowy Monitoring Środowiska, <https://monitoringptakow.gios.gov.pl/kormoran.html>).

⁵³ Rozpoczęte w styczniu 2011 r. liczenia w ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) wykazały coroczne zimowanie żurawi w Polsce. Mimo pewnych wahań liczebności, odnotowano w ciągu ostatnich 13 sezonów liczeń trend silnie wzrostowy. Podczas edycji 2024 MZPW obserwatorzy stwierdzili łącznie 5 805 osobników na 118 obiektach (spośród 558 kontrolowanych). Najwięcej żurawi zimowało w zachodniej Polsce (Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk), a rekordową koncentrację niespełna 4000 ptaków stwierdzono w Parku Narodowym Ujście Warty. Gatunek stwierdzono jednak w niemal wszystkich regionach, w tym na wielu stanowiskach we wschodniej części kraju (np. 41 osobników w Dolinie Dolnego Bugu). W obliczu postępujących zmian klimatu i związanych z nimi coraz łagodniejszych zim należy oczekiwać dalszego wzrostu liczebności żurawi w kolejnych sezonach zimowych liczeń monitoringowych (Monitoring Ptaków Polski (MPP), Państwowy Monitoring

które coraz liczniej zimują w kraju, ze względu na łagodniejsze zimy charakteryzujące się wyższą temperaturą powietrza oraz mniejszą pokrywą śnieżną i lodową. Coraz częściej kormorany w Europie Środkowej i Wschodniej mają tendencję do pozostawiania przez cały rok w jednym rejonie, zmieniając typ bytowania z ptaków wędrownych w gatunek osiadły⁵⁴. Biorąc pod uwagę ich zapotrzebowanie na pokarm, wahające się w ciągu sezonu od 200 do 700 g/dzień, ze średnią 500 g/dzień, straty w rybach powodowane zarówno w środowisku naturalnym jak i akwakulturze, są bardzo duże. Tym bardziej, że poza bezpośrednim ubytkiem ryb, kormorany powodują również pośrednie straty finansowe związane z ranieniem ryb, infekcjami, osłabieniem kondycji, zmniejszeniem ich wartości handlowej, śnięciem, które jest wynikiem nalotów kormoranów i powodowanym przez to silnym stresem oraz zwiększeniem zapotrzebowania energetycznego i tlenowego ryb, co powoduje zahamowanie tempa wzrostu. W naturalnych łowiskach odsetek ryb rannych przez kormorany jest na ogół niski, jednak w warunkach akwakultury, takich jak stawy hodowlane, wskaźniki obrażeń mogą być wyższe i stanowić ok. 18%. Ponadto stwierdzono w jednym z badań, że aż 47% dwuletnich karpia o długości całkowitej 20-30 cm i wadze 200-300 g wykazywało oznaki obrażeń⁵⁵. Takie dodatkowe uszkodzenia mogą skutkować znacznymi stratami ekonomicznymi zarówno w rybołówstwie amatorskim, jak i komercyjnym, czyniąc ryby niezdatnymi do sprzedaży lub niepożądanymi do połowów.

Ocena strat powodowanych w uprawach, dotyczących zarówno wyjadania ziarna z zasiewów, jak i młodych wschodów, jest jeszcze trudniejsza do przewidzenia i może podlegać większym wahaniom w różnych latach. Skala szkód w uprawach jest bezpośrednio związana z liczebnością populacji ptaków zimujących oraz liczbą ptaków migrujących przez Polskę. Jak wynika z obserwacji gęsi w sezonie 2023/2024, podczas kolejnych liczeń stwierdzono: 402 800 gęsi jesienią, 294 600 zimą, 330 900 podczas pierwszego liczenia wiosną i 287 800 w czasie drugiego liczenia wiosną. Wynik liczenia zimowego był drugim najwyższym od początku monitoringu⁵⁶. W przypadku łabędzia krzykliwego w ciągu zaledwie kilkunastu lat liczebność wzrosła kilkakrotnie (od ok. 50 do ponad 300 par), do tego stopnia, że obecnie nie jest już możliwe monitorowanie całej populacji krajowej⁵⁷. Zdaniem rolników straty zwiększają się z roku na rok, zagrażając rentowności produkcji rolnej w rejonach o szczególnie dużym zagęszczeniu ptaków powodujących największe straty.

Wnioskodawcy zaproponowali również, aby odszkodowania wynikające ze zmienianych przepisów pozwalały na pokrycie nie tylko bezpośrednich strat, ale również utraconych dochodów. Dzięki temu szczególnie mniejsi przedsiębiorcy

Środowiska, <https://monitoringptakow.gios.gov.pl/aktualnosci/silny-wzrost-liczebnosci-zurawizimujacych-w-polsce.html>).

⁵⁴ *Framework towards development of a European Management Plan for the Great Cormorant, Draft – May 2025*, przygotowane przez Ian G. Cowx, Niels Jepsen and Raymon Van Anrooy (<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ae045ae8-df8e-47d9-b733-b062cfd4a83c/content>).

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ <https://monitoringptakow.gios.gov.pl/migrujace-i-zimujace-gesi.html>.

⁵⁷ <https://monitoringptakow.gios.gov.pl/labedz-krzykliwy.html>.

będą w stanie zachować płynność finansową i odbudować działalność ograniczoną czy wręcz wstrzymaną z uwagi na ponoszone straty w produkcji.

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na kondycję finansową i konkurencyjność producentów rolnych i związanych z gospodarką rybną, którzy ponoszą szkody powodowane przez gatunki chronione w uprawach, hodowli lub rybactwie. Przyznanie rekompensat, których kwota w skali kraju może przekroczyć 200 mln zł rocznie, zwiększy przychód z prowadzonej działalności, który pomniejszany jest przez straty związane z żerowaniem gatunków objętych ochroną. Wyrównanie strat zwiększy stabilność dochodów rolników i pozwoli na kontynuowanie działalności zagrożonych upadłością.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących wyliczonych skutków gospodarczych projektu.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projekt może wywoływać skutki dla budżetu państwa i innych jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z jego założeniami skutki będą występowały przede wszystkim po stronie wydatków budżetu państwa w części 32 – Rolnictwo oraz/lub części 62 – Rybołówstwo w ramach środków przekazywanych na odszkodowania lub rekompensaty za:

- szkody ponoszone w uprawach rolnych i stawach hodowlanych spowodowane przez wskazane w art. 1 projektu dzikie ptactwo,
- szkody wyrządzone przez zwierzęta wskazane w art. 126 u.o.p. z tytułu utraconych korzyści, w tym utraconych przez rolników potencjalnych dochodów w przyszłości (propozycja zniesienia ograniczenia zawartego w ust. 2 tego artykułu),
- szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowie zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki (propozycja uchylenia lit. d) w art. 126 ust. 6 pkt 3 u.o.p.

Wnioskodawcy szacują, iż łączne roczne wydatki publiczne z tytułu wdrożenia zaproponowanych rozwiązań wyniosą od 59 do 72 mln zł w oparciu o wskazaną metodologię, obejmującą przede wszystkim dostępne dane dotyczące szkód spowodowanych przez kormorany. Należy bowiem wskazać, iż brak danych oraz zintegrowanego systemu ewidencjonowania szkód wyrządzanych przez ptaki znacząco utrudnia oszacowanie przyszłych skutków finansowych w odniesieniu do potencjalnych wypłat odszkodowań i rekompensat w przyszłości. Jednakże wskazane przez Wnioskodawców kwoty wydają się znacznie niedoszacowane. Uzasadniając tę ocenę należy wskazać na następujące argumenty.

Po pierwsze, z dostępnych informacji wynika, iż szacowane obecnie skutki dotyczące tylko populacji kormorana mogą być znacznie wyższe. W tym kontekście można zwrócić uwagę iż:

- roczne straty spowodowane drapieżnictwem kormoranów dla hodowców ryb w stawach w całej Europie szacuje się na ponad 250 mln euro. Dla

porównania straty spowodowane drapieżnictwem czapli dla akwakultury i rybołówstwa rekreacyjnego szacowano na 48 mln euro rocznie⁵⁸,

- realne straty ekonomiczne w ichtiofaunie powodowane tylko przez kormorana czarnego były oceniane na ok. 60 mln zł rocznie w czasie, gdy liczebność tego ptaka wynosiła ok. 27 tys. par lęgowych (dane z opracowania z 2018 r.)⁵⁹,
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, iż w Polsce straty spowodowane przez kormorany wynoszą od 80 do 200 mln zł rocznie⁶⁰.

Po drugie, prognozowane kwoty należałoby powiększyć o odszkodowania oraz rekompensaty wynikające z dwóch dodatkowych propozycji dotyczących uchylania obowiązujących już przepisów art. 126 u.o.p. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko fiskalne związane z szacowaniem tzw. utraty korzyści z tytułu szkody spowodowanej przez dzikie zwierzęta. Szacunki takie powinny bowiem opierać się na rachunku prawdopodobieństwa co rodzić może problemy metodologiczne oraz ryzyko nadużyć. Wnioskodawcy nie wskazali żadnych wyników kalkulacji w tym zakresie.

Po trzecie, skutki finansowe dla budżetu państwa związane będą z dodatkowymi kosztami administracyjnymi, przede wszystkim w ramach obsługi wniosków o odszkodowania, przeprowadzania dodatkowej wyceny szkód oraz obsługi informatycznej (w tym tworzenia baz danych). Wnioskodawcy zakładają, iż koszty te obejmą rocznie 6-9 mln zł. Należy zatem zwrócić uwagę, iż wydatki na cele administracyjne planowane są już na poziomie średnio 8% rocznie szacowanych wydatków na odszkodowania (cele merytoryczne projektu). Wydaje się także, iż planowane wydatki administracyjne mogą mieć tendencję wzrostową, gdyż będą skorelowane z trudną obecnie do przewidzenia liczbą składanych wniosków (Wnioskodawcy przewidują kilka tysięcy wniosków rocznie) oraz wyceną odszkodowań (zakłada się utworzenie kilkuset zespołów terenowych).

Wnioskodawcy wskazują na konieczność wyznaczenia „środków celowych” na realizację przedmiotowych zadań poprzez zwiększenie rezerwy celowej w ustawie budżetowej w zakresie środków znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa, przesunięcia w bilansach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub z innych środków (np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W przypadku z kolei nadzwyczajnie wysokich kwot odszkodowań proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Należy zatem zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w corocznym budżecie państwa planuje się zarówno rezerwę celową i rezerwę ogólną na kolejny rok budżetowy na założone zadania, w konkretnych

⁵⁸ *Framework towards development of a 3 European Management Plan for the 4 Great Cormorant...*, op. cit.

⁵⁹ P. Hliwa i in., *Wpływ kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na racjonalną gospodarkę rybacko-wędkarską*, [w:] D. Zalewski (red.) *Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej*, Olsztyn 2018.

⁶⁰ Informacja zawarta w: <https://www.gospodarkamorska.pl/roczne-straty-powodowane-w-polsce-przez-kormorany-to-80-do-200-mln-zl-85678#:~:text=Resort%20rolnictwa%20popiera%20inicjatyw%C4%99%20opracowania%20europejskiego%20planu%20zarz%C4%85dzania%20od%2080%20do%20200%20mln%20z%C5%82%20rocznie.>

kwotach i zgodnie z wyznaczonymi limitami. W przypadku rezerwy ogólnej kwota nie może być wyższa niż 0,2% wydatków budżetu⁶¹. Konieczność oszacowania kosztów przewidywanych wydatków jest zatem istotnym elementem włączenia ich do projektu budżetu państwa. Ponadto w przypadku wejścia w życie projektowanej ustawy (zgodnie z założeniem 30 dni od dnia ogłoszenia) w 2025 r., najbliższy okres, w którym można będzie uwzględnić skutki finansowe przewidywanych w projekcie zadań będzie dotyczyć budżetu państwa na 2027 r.

W projekcie przewiduje się, iż skutki finansowe będą dotyczyły również innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym instytucji zaangażowanych bezpośrednio w nowe przewidziane zadania, jak KOWR, izby rolnicze, oddziały doradztwa rolniczego. Ponadto odpowiednie działania informacyjne i pomocnicze miałyby zapewnić jednostki samorządu terytorialnego. Należy zwrócić uwagę, iż Wnioskodawcy zakładają, że całość procesu związanego z obsługą wniosków o odszkodowania będzie zapewniona przede wszystkim przez KOWR w ramach środków z budżetu państwa bez konieczności finansowania ze środków samorządowych oraz unijnych.

Reasumując należy wskazać, iż z punktu widzenia oceny finansowej zaproponowany mechanizm, oparty na bardzo nieprecyzyjnych danych i informacjach, może rodzić znaczne ryzyko fiskalne dla budżetu państwa. W projekcie bowiem nie zakłada się żadnych limitów finansowania odszkodowań za szkody (w tym utracone korzyści), których roczna skala jest bardzo trudna do przewidzenia.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji, mających wpływ na ocenę skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Zmiany obciążeń administracyjnych wiążące się z wejściem w życie projektowanej ustawy będą wynikać z konieczności wydania – przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa – rozporządzenia uwzględniającego w treści zmiany u.o.p. (zob. art. 126 ust. 11 u.o.p.), określającego postępowanie przy szacowaniu szkód, o których mowa w art. 126 ust. 1 tej ustawy, a także wynikać z przewidzianego w projekcie zaangażowania w takie postępowania szerszego niż obecnie grona podmiotów (m.in. KOWR).

Powstanie dwóch odmiennych ścieżek uzyskiwania i wypłacania odszkodowań w zależności od rodzaju zwierząt wyrządzających szkodę będzie obciążeniem dla

⁶¹ Przykładowo w projekcie budżetu państwa na rok 2025 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 500 000 tys. zł, co stanowi 0,05 % planowanych wydatków budżetu państwa.

instytucji wypłacających odszkodowania i dla obywateli (większa trudność w rozumieniu prawa).

Projektowana regulacja będzie wywoływała dodatkowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców. Obciążenia te związane są z koniecznością przygotowania dokumentacji związanej z wystąpieniem o rekompensatę szkód.

Ocena skutków finansowych obciążeń administracyjnych została przeprowadzona w części dotyczącej oceny skutków dla sektora finansów publicznych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Rozwiązania proponowane w projekcie umożliwią obywatelom, w przypadku szkód wyrządzonych przez określone gatunki ptaków, zastosowanie korzystniejszego i sprawniejszego trybu dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione, przewidzianego w ustawie o ochronie przyrody, w którym to trybie sądy powszechne angażowane są dopiero w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań. Skutkiem wprowadzenia w życie projektowanych regulacji będzie także możliwość dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone przez niektóre łowne gatunki gęsi.

Zniesione zostanie obecne wyłączenie, wedle którego odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wyszczególnione przez prawodawcę zwierzęta nie obejmuje utraconych korzyści.

Projektowana ustawa dotyczy praw majątkowych chronionych przez art. 1 Protokołu dodatkowego nr 1 do EKPC. Proponowane rozwiązania nie nasuwają wątpliwości co zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Wypłacanie przez Skarb Państwa odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt jest zgodne z rozumieniem ochrony przyrody jako dobra narodowego. Ustanowienie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ptaki, występujące powszechnie i w trudnych do kontrolowania populacjach, będzie stanowiło znaczne rozszerzenie tej odpowiedzialności. Jednoczesne uregulowanie tego zagadnienia bez ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych oraz uchylenie wyłączenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za utracone korzyści może doprowadzić do znacznego i trudnego do oszacowania wzrostu roszczeń. Tworząc dwie niezależne ścieżki uzyskiwania odszkodowań (w zależności od rodzaju zwierząt) projekt tworzy dodatkową złożoność, która będzie utrudniała stosowanie i komunikowanie projektowanych przepisów.

3. Skutki gospodarcze: Wejście w życie projektowanej regulacji będzie miało znaczące skutki gospodarcze. Przyznanie rekompensat, których kwota może przekroczyć 200 mln zł rocznie, zwiększy przychód z prowadzonej działalności, pomniejszany przez straty związane z żerowaniem gatunków objętych ochroną.

4. Skutki finansowe: W przedłożonym projekcie zakłada się wystąpienie skutków finansowych dla budżetu państwa po stronie wydatków, przy czym przewidywane

przez Wnioskodawców kwoty mogą okazać się wysoce niedoszacowane, biorąc pod uwagę wskazany zakres nowych zadań i działań wynikających z proponowanego uchylecia dwóch obowiązujących już przepisów ustawy. Ponadto realizacja planowanych przez Wnioskodawców rozwiązań będzie wiązała się z wysokimi kosztami administracyjnymi, których skala będzie bezpośrednio związana z trudną do przewidzenia liczbą corocznie składanych wniosków o odszkodowania i rekompensaty.

5. Rozwiązania zagraniczne: Analiza systemów odszkodowań w Czechach, Francji, Holandii i Słowacji ujawnia znaczące różnice w podejściu do rekompensat za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta. W krajach Europy Środkowej, takich jak Czechy i Słowacja, dominują szczegółowe ustawy precyzujące gatunki objęte odszkodowaniami oraz rygorystyczne warunki prewencji, często wymagające aktywnego zabezpieczania mienia przez poszkodowanych. Z kolei państwa Europy Zachodniej, jak Holandia i Francja, prezentują bardziej złożone i często zdecentralizowane modele, które łączą odpowiedzialność za szkody z mechanizmami ochrony gatunków i wsparciem dla działań zapobiegawczych. Widoczne jest rosnące znaczenie prewencji i wspierania technologii ochronnych, takich jak np. "klatki-schrony" dla ryb, jako integralnej części zarządzania konfliktem między człowiekiem a dziką fauną.

Autorzy:

dr Tomasz Jaroszyński, naczelnik wydziału (pkt I-III)

Natalia Firlej, dr Dorota Ogryczak, specjalistki w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Paweł Kościelny, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Dorota Ogryczak, specjalistka ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/